

È imperativo che gli imprenditori italiani adottino una strategia di sviluppo degli «anticorpi fiscali», anziché limitarsi a curare le conseguenze. Tali anticorpi si ottengono adottando regole di buonsenso che portano a ciò che in passato ho definito «intelligenza fiscale»: assimilare le leggi tributarie, confrontarsi con esperti del settore e seguire regole di comportamento mirate sono le chiavi per sviluppare un «sistema immunitario fiscale» robusto.

Così come il corpo umano può difendersi dalle malattie attraverso la produzione di anticorpi, allo stesso modo gli imprenditori possono proteggere la propria attività e il proprio patrimonio attraverso lo studio accurato delle leggi, il confronto costante con professionisti del settore e l'adozione di pratiche aziendali che agiscano appunto come anticorpi fiscali. Questo approccio proattivo non solo consente di prevenire complicazioni fiscali, ma contribuisce anche a ottimizzare il tempo e le risorse dell'imprenditore, permettendogli di concentrarsi sulla crescita del proprio business.

Di seguito ti propongo una serie di regole di buon senso che, se rispettate con attenzione, contribuiranno a sviluppare e a rafforzare gli anticorpi fiscali, rendendo l'impresa più resistente agli imprevisti della burocrazia.

- *Conoscenza approfondita delle leggi fiscali.* Investi tempo ed energie per comprendere a fondo i principi cardine della normativa fiscale pertinente al tuo settore e alla tua situazione finanziaria. Una conoscenza dettagliata di tali leggi è la base per costruire una strategia fiscale robusta.

- *Strutturazione legale solida.* Collabora con consulenti legali e fiscali per creare una struttura aziendale che protegga il tuo patrimonio. Considera l'opportunità di utilizzare holding, società semplici o altre forme giuridiche che possano offrire un'adeguata protezione patrimoniale dagli attacchi di chiunque, fisco compreso.
- *Diversificazione degli investimenti.* Suddividi i tuoi investimenti in modo intelligente per ridurre il rischio e massimizzare gli incentivi fiscali disponibili. Esplora opportunità di investimento che offrano agevolazioni fiscali, come per esempio gli investimenti in startup o i progetti di sviluppo economico.
- *Ottimizzazione della struttura patrimoniale.* Esamina attentamente la tua struttura patrimoniale e cerca di ottimizzarla per massimizzare i benefici fiscali. Valuta l'opportunità di utilizzare strumenti di gestione patrimoniale che possano beneficiare di crediti d'imposta, riduzioni ed esenzioni fiscali.
- *Pianificazione successoria anticipata.* Includi la pianificazione successoria come parte integrante della tua strategia fiscale. Identifica le modalità per trasferire il tuo patrimonio alle generazioni future riducendo al contempo gli oneri fiscali.
- *Aggiornamenti costanti.* Il mondo fiscale è in costante evoluzione. Mantieni una comunicazione regolare con i tuoi consulenti fiscali per adattare la tua strategia alle nuove leggi e alle opportunità che potrebbero emergere.
- *Partecipazione attiva a community dedicate.* Partecipa a eventi del settore, conferenze e gruppi di discussione per

rimanere informato sulle migliori pratiche e condividere esperienze con altri imprenditori. La condivisione di conoscenze può essere preziosa per affinare la tua strategia.

- *Consulenza professionale continua.* Collabora con consulenti fiscali e legali esperti che comprendano la complessità del tuo business e del sistema fiscale locale. La consulenza professionale continua è essenziale per mantenere la tua strategia di pianificazione fiscale al passo con le esigenze aziendali in evoluzione.

C'è però un elemento fondamentale da considerare riguardo a queste regole: seguirle è un'attività *time consuming*, ed essendo il tempo libero di un imprenditore un bene inestimabile per l'azienda, ne consegue che le aziende italiane siano penalizzate rispetto a quelle europee. In questo scenario Soluzione Tasse si propone dunque come un valido alleato, offrendo risorse come webinar specialistici, compendi elaborati da professionisti interni e un gruppo di esperti fiscali. Questo permette agli imprenditori di ricevere informazioni utili e indicazioni pratiche senza dover investire tempo nella comprensione di dettagli fiscali complessi.

Ora sei equipaggiato con la conoscenza per elaborare una pianificazione fiscale fiscalmente inattaccabile. Per continuare a costruire la tua difesa fiscale, visita il sito **www.fiscalmenteinattaccabile.it** e scopri strumenti aggiuntivi e strategie avanzate.

5

La pianificazione fiscale dei vip

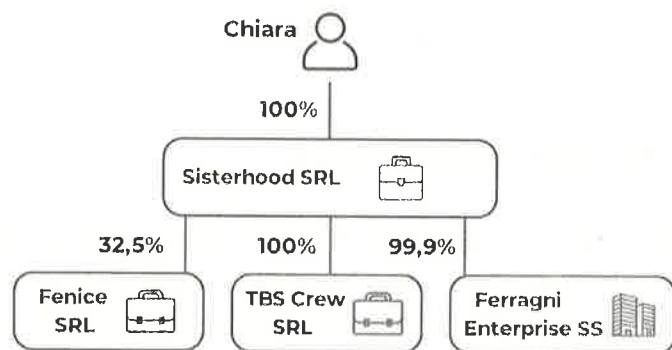
La holding di Chiara Ferragni

Nel mio secondo libro, *Soluzione tasse*, uscito ormai diversi anni fa, citavo una professionista attiva nell'ambito del web marketing famosa, fra le altre cose, per avere tenuto un intervento alla celebre Harvard Business School in cui illustrava il suo modello di business, che di lì a poco sarebbe divenuto assai diffuso. L'imprenditrice in questione era Chiara Ferragni.

All'epoca usavo il suo esempio per parlare della consulenza fiscale che avrebbe potuto ricevere per gestire i suoi diritti immateriali, e sinceramente mai mi sarei aspettato che in pochi anni sarebbe riuscita a costruire un gruppo che punta ai 50 milioni di euro di fatturato. Oggi, tuttavia, l'aspetto al quale vorrei dedicare un'analisi ragionata è l'organizzazione societaria che Ferragni ha messo in piedi.

All'inizio del 2023 il suo gruppo aziendale ha cambiato veste e lei ha creato una struttura che possiamo defini-

re «holding-trading-Ss» per gestire tutte le sue attività. Semplicemente interrogando i documenti pubblici della Camera di commercio, possiamo ricostruire integralmente la sua attuale struttura societaria, e soprattutto le modalità con cui è passata da 3 Srl a una capogruppo denominata Sisterhood Srl, che detiene a sua volta le partecipazioni in Fenice Srl, Tbs Crew Srl e Ferragni Enterprise Ss.



Tutto è iniziato quando Ferragni aveva meno di ventiquattro anni, il 28 gennaio 2011, con la costituzione, insieme all'allora fidanzato Riccardo Pozzoli, della Tbs Crew Srl con 10.000 euro di capitale sociale, società della quale Ferragni deteneva il 65 per cento delle quote e il cui oggetto sociale era la «consulenza in campo pubblicitario, di stile e di marketing». Nell'aprile 2013 al posto dell'ex fidanzato è entrata Esuriens Srl, holding di partecipazione di proprietà delle famiglie Morgese e Barindelli, che per 750.000 euro ha acquistato il 35 per cento da Pozzoli e, cinque mesi più tardi, il 10 per cento da Ferragni. Equilibrio che però è cambiato il 16 giugno 2021, quando Ferragni ha

acquistato da Esuriens il 45 per cento della società per circa un milione di euro, diventando quindi piena proprietaria del 100 per cento delle quote.

Sempre nel 2021, il 22 luglio, il 100 per cento delle quote di Tbs Crew Srl veniva conferito da Ferragni alla Sisterhood Srl, che ne diveniva quindi holding unipersonale. Nel frattempo, il 5 dicembre 2012, Ferragni aveva costituito con Riccardo Pozzoli e Camilla Barindelli, ciascuno dei due al 25 per cento, la Fenice Srl, inizialmente denominata Serendipity Srl, con 10.000 euro di capitale sociale e oggetto sociale inerente i «servizi di concessione dei diritti di sfruttamento di proprietà intellettuale». Negli anni questa società ha vissuto un susseguirsi di cessioni di quote e conferimenti che dapprima hanno portato all'uscita dalla compagine sociale di Pozzoli a vantaggio di Esuriens, poi all'ingresso di Mofra Shoes Srl, Febo Holding Srl e N1 Srl, che via via hanno acquistato la maggioranza del capitale. Arriviamo così alla configurazione di inizio 2023, in cui oltre a Chiara Ferragni al 32,5 per cento comparivano Esuriens e N1 Srl, entrambe al 13,75 per cento, e Alchimia Spa al 40 per cento.

A completare il quadro delle sue società di capitali, il 19 dicembre 2017 nasceva la Sisterhood Srl, in cui inizialmente compariva anche la sorella di Chiara, Valentina, socia allo 0,5 per cento, e Fabio Salvatore Maria Damiano, suo manager di fiducia, anche lui allo 0,5 per cento. La società svolgeva attività di «consulenza in campo pubblicitario, di stile e di marketing», e Ferragni l'ha poi rilevata integralmente nel 2021, acquistando le quote dei due soci al valore nomina-

le di 50 euro ciascuna. Infine, il 24 maggio 2022, è stata costituita la Ferragni Enterprise Ss, con il 99,9 per cento delle quote intestate alla Sisterhood Srl e lo 0,1 per cento a Marina Di Guardo, madre di Chiara.

Per ultima si inserisce l'operazione straordinaria di inizio 2023, ovvero il conferimento del 32,5 per cento di Fenice Srl in Sisterhood Srl, che deteneva già il 100 per cento di Tbs Crew Srl, conferita nella medesima holding già nel 2021. Per conseguire questo risultato Chiara Ferragni ha fatto un aumento di capitale sociale della Sisterhood Srl da 20.000 a 30.000 euro, conferendo il 32,5 per cento di Fenice Srl per sottoscrivere i 10.000 euro di differenza, lasciando 1.127.545,50 euro come riserva da conferimento. In questo modo Sisterhood è divenuta a tutti gli effetti la holding di partecipazione unipersonale di Chiara Ferragni.

Non conosco tutti i dettagli del suo gruppo, perché non ho accesso a tutti i contratti infragruppo. Tuttavia, anche limitandosi a quanto ci è dato conoscere, puoi constatare come questo schema non sia affatto diverso da quelli che ho descritto nei capitoli precedenti: due società operative, peraltro molto profittevoli, distribuiscono gli utili a una holding che, stando all'oggetto sociale, si occupa anche di gestire gli asset immateriali del gruppo e di incassare royalties per l'utilizzo dei brand, e probabilmente dell'immagine di Chiara; tutto questo permette anche di finanziare la società semplice destinata alla gestione delle proprietà immobiliari, che detiene anche il suo superattico di tre piani nel quartiere City Life a Milano. Esattamente il tipo di investimento immobiliare «non core» descritto nel capitolo precedente.

Questo vuol forse dire che Chiara Ferragni ha acquistato la propria abitazione «a sette stelle» nella quale vive con la propria famiglia a spese della sua holding o che sta utilizzando i soldi presenti nelle casse della sua azienda unipersonale per scopi privati, senza distribuire utili, e di conseguenza senza pagare il 26 per cento di imposte su quegli utili? Ovviamente no: non mi è dato sapere come circolino i capitali all'interno del gruppo e non spetta certo a me valutarne la liceità, né ho accesso alle informazioni che mi permetterebbero di esprimere un giudizio in merito. Do per scontato che Chiara Ferragni abbia professionisti certamente adeguati al suo standard imprenditoriale che l'aiutino a operare nel pieno rispetto della legalità. Ciò che posso apprezzare, con il mio «visus limitato» di osservatore esterno, è come lo schema creato permetta di gestire al meglio la distribuzione degli utili dalle aziende operative, la protezione del patrimonio personale nonché il reinvestimento della ricchezza prodotta dall'attività imprenditoriale.

Ovviamente, il fatto che lei sia in grado di farlo non vuol dire che lo puoi fare anche tu, ma senz'altro ci sono ottime possibilità per capire se nella tua situazione ci sono i presupposti per applicare la stessa soluzione o qualcosa di simile. Già che ero «in casa Ferragnez» ho dato un'occhiata anche agli affari del marito Federico Leonardo Lucia, noto a tutti con il nome d'arte Fedez, che detiene tutte le sue attività attraverso la Zedef Srl, holding di famiglia di cui lui risulta intestatario solo per il 10 per cento, mentre la madre Annamaria Berrinzaghi, sua manager fin dagli esordi,

detiene il 50 per cento, e il padre Franco, amministratore della società, il 40 per cento.

La Zedef Srl, che a fine 2023 ha nominato la madre di Fedez procuratrice con amplissimi poteri, detiene le quote di tutte le altre società del suo gruppo: il 100 per cento di Autoscontri Srl, il 50 per cento di Happy Seltz Srl, lo 0,04 per cento di Bending Spoons Spa e il 100 per cento di Zdf Srl, con cui a sua volta gestisce la casa discografica Newtopia Srl, la società di management Doom Entertainment Srl e la società immobiliare King Croc Srl. Aziende estremamente profittevoli che conseguono utili milionari.

Infine, un piccolo commento malizioso: al contrario di Chiara, che stando alle visure e agli atti in mio possesso mantiene fermamente in mano lo scettro del comando del suo gruppo, Federico è guidato passo passo dai genitori, soprattutto dalla madre, che di fatto amministrano con pieni poteri tutte le sue attività e lasciano a lui solo il 10 per cento dei proventi, che tra l'altro non vengono neanche distribuiti ai soci. Insomma, in casa Ferragnez è piuttosto chiaro che comandano le signore.

La Ss degli Elkann e di Draghi

Nei capitoli precedenti, e nel primo paragrafo di questo capitolo, abbiamo avuto modo di parlare delle società semplici e delle opportunità che queste offrono in termini di protezione del patrimonio e gestione degli investimenti «non core». In questo paragrafo ti mostrerò come sono state,

e sono tuttora, utilizzate da grandi nomi del panorama imprenditoriale italiano per gestire il loro patrimonio familiare.

Iniziamo con gli eredi Elkann, John, Lapo e Ginevra, figli di Margherita Agnelli e Alain Elkann, che hanno ereditato il patrimonio dell'avvocato Gianni Agnelli, a sua volta figlio di Edoardo Agnelli ed erede principale del fondatore della Fiat, Giovanni Agnelli. Un patrimonio oggi stimato in 2,9 miliardi di euro e detenuto tramite la Dicembre Ss, che detiene direttamente il 38 per cento della Giovanni Agnelli B.V., società di diritto olandese, a sua volta titolare del 52 per cento della Exor N.V., la holding finanziaria che vanta le partecipazioni sintetizzate in questa tabella:

Società	Capitale sociale	Diritti di voto
Juventus Football Club Spa	63,80%	77,9%
The Economist Group	34,7%	20,0%
Gedi Gruppo Editoriale	89,6%	89,6%
Stellantis N.V.	14%	14,3%
Cnh Industrial N.V.	26,9%	42,5%
Ferrari N.V.	22,9%	36,3%
Shang Xia	82,3%	82,3%
Welltec	46,5%	47,6%
Iveco Group N.V.	27,1%	42,5%
Christian Louboutin	24%	24%
Via Transportation	17,6%	17,6%
Lifenet Healthcare	44,7%	44,7%
Casavo	18,7%	17,9%
Nuo	50%	50%
Institut Merieux	3,6%	1,8%
Philips	15%	15%

Grazie alla Dicembre Ss, costituita nel 1984, l'avvocato Gianni Agnelli aveva trasformato una sorta di patto successorio in uno statuto societario, e con l'appoggio della famiglia allargata aveva anche determinato il suo successore alla guida della dinastia: John Elkann. Infatti, dopo la morte dell'avvocato e di sua moglie Marella Caracciolo, con le successioni e tramite una serie di atti di compravendita tra i soci si è arrivati alla configurazione attuale, che vede John al 60 per cento, Lapo e Ginevra al 20 per cento ciascuno.

Inoltre, l'adozione del nuovo statuto della società mette nelle mani del socio di maggioranza i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, consentendogli quindi il controllo di Exor e dei diritti di voto nelle società controllate.

Infine, sempre in ottica di successione e tutela del patrimonio in chiave monarchica, lo statuto all'art. 7 dice anche: «Il trasferimento di quote, in caso di morte di uno dei soci, seguirà la strada dei 'discendenti consanguinei'». E nel caso uno non li avesse, scatterà comunque la prelazione degli azionisti rimanenti: al massimo le quote potranno finire ad altri rami della famiglia allargata, ma sempre se i soci restanti lo vorranno. La Ss è uno strumento apparentemente semplicissimo che permette una flessibilità incredibile: può essere costituito senza renderlo pubblico, cioè senza essere iscritto alla Cciaa; può esistere senza la necessità di registrare la contabilità, né redigere alcun bilancio; permette la circolazione delle quote senza atto notarile, ma allo stesso tempo può determinare le regole di conduzione del patrimonio miliardario di una delle famiglie più ricche del mondo. Inoltre, potrebbe anche permettere – il condizionale

è d'obbligo – di rendere inefficace un'eventuale sentenza volta a invalidare i trasferimenti che hanno permesso di destinare il 100 per cento del capitale ai tre Elkann, a danno degli altri cinque figli della loro madre, Margherita Agnelli. Quest'ultima infatti, proprio in questi anni, tramite un giudizio pendente presso il Tribunale di Torino, sta cercando di riprendersi il 30 per cento della Dicembre Ss mettendo in discussione il testamento della madre Marella, che ha destinato quelle quote ai tre fratelli Elkann.

Ma perché affermo che questo strumento potrebbe invalidare gli effetti di una sentenza che passerebbe alla storia? Proprio perché l'esecuzione della sentenza trasferirebbe le quote ai figli che Margherita ha avuto con Serge de Pahlen, ma questo violerebbe i patti societari iscritti nello statuto della Dicembre Ss, creando un'impasse probabilmente impossibile da superare, che lascerebbe le quote esattamente così come sono anche in caso di vittoria da parte di Margherita.

Non possiamo sapere come questa vicenda andrà a finire, ma senz'altro questo genere di strumento è uno dei più potenti del nostro ordinamento, e le famiglie note del nostro Paese lo sanno perfettamente. Compreso Mario Draghi, che per il tramite della Serena Ss possiede una meravigliosa proprietà a Città della Pieve, in provincia di Perugia, composta da ventiquattro vani, due magazzini e una ventina di ettari di terreno adibiti a bosco, pascolo, seminativo e uliveto. Ovviamente ben poca cosa rispetto al patrimonio degli Elkann, ma adottare una società semplice rappresenta un ottimo modo per acquistare un'azienda

agricola con un casale, magari da trasformare in abitazione di lusso, pagando imposte di registro in misura ridotta rispetto a quelle previste per l'acquisto di terreni agricoli da parte di una persona fisica. Ovviamente per sapere come si sia comportato nello specifico il dottor Draghi dovrei guardare la sua proprietà dal satellite tramite Google Maps e andare a leggere gli atti di acquisto di quegli immobili. Tuttavia, senza necessariamente approfondire così tanto, posso dire che anche qualora si sia comportato in questo modo ha sicuramente adottato un comportamento lecito, senza considerare i vantaggi fiscali che potrebbe avere un giorno in fase successoria o di rivendita della proprietà.

Il caso di Valentino Rossi

A differenza delle due storie precedenti, ora voglio raccontarne una finita male, cominciata con una pianificazione fiscale farlocca che si è sciolta come neve al sole di fronte alle verifiche dell'Agenzia delle Entrate.

Non mi stancherò mai di dire che l'unica pianificazione fiscale internazionale che funziona è quella che prevede un reale trasferimento all'estero del soggetto. Io stesso ho vissuto a Londra per più di cinque anni e ho sfruttato la normativa cosiddetta «Res-Not-Dom», ma ero realmente residente lì. Ero iscritto all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire). Lì c'era il centro dei miei interessi economici e affettivi, lì trascorrevi la maggior parte del tempo e ogni giorno tracciavo fedelmente qualunque tipo di spostamento

che in qualche modo mi facesse valicare il confine italiano. Purtroppo, però, continuo a incontrare persone che pensano di portare fittiziamente la residenza all'estero per pagare meno tasse e poi cadono in comportamenti illeciti, come l'omessa o l'infedele dichiarazione dei redditi.

Una storia di questo tipo è quella del campionissimo Valentino Rossi, che nonostante la miriade di successi che ha collezionato nella sua carriera, agli inizi degli anni Duemila è finito in una sgradevole diatriba con il fisco italiano. Nel 2007, in un momento delicato della sua carriera motociclistica, c'è stato anche un altro accadimento a turbargli il sonno: l'accertamento dell'Agenzia delle Entrate, che lo accusava di non avere dichiarato la considerevole cifra di 60 milioni di euro. Lo Stato italiano gli imputava la creazione di una residenza fittizia in Inghilterra, nonostante il centro della sua vita sociale e familiare fosse evidentemente radicato nella provincia di Pesaro.

Il nove volte iridato aveva comunicato al fisco di avere trasferito la propria residenza in Gran Bretagna il 15 marzo del 2000, ma per l'Agenzia delle Entrate di Pesaro tutto ciò era stato fatto per fini puramente fittizi. Infatti in Inghilterra presentava dichiarazioni fiscali *remittance basis* con cifre irrисorie, e in Italia dichiarazioni dei redditi ancora più irrисorie connesse ad alcuni fabbricati, occultando di fatto a qualunque giurisdizione fiscale tutti i suoi introiti milionari.

In Inghilterra aveva dichiarato: nel 2001 redditi per 825.000 sterline; nel 2002 redditi per un milione di sterline; nel 2003 redditi per 650.000 sterline. Cifre trascurabili rispetto ai milioni che incassava dalla Yamaha e dagli sponsor,

ma rispettose della normativa inglese che per alcuni anni consente agli stranieri che si trasferiscono nel Regno Unito di dichiarare unicamente le somme «portate» nel Paese, senza curarsi di eventuali redditi prodotti in altre giurisdizioni.

Se Rossi fosse stato davvero residente nel Regno Unito, passando lì la maggior parte del periodo d'imposta e trasferendovi anche il centro dei suoi affetti, oltre a quello economico, nessuno avrebbe potuto dirgli nulla, neanche il fisco inglese. Secondo l'Agenzia delle Entrate italiana, invece, il campione non aveva rotto il legame con l'Italia, anzi, il Bel Paese rimaneva la sede principale dei suoi affari e dei suoi interessi economici, e anche di quelli di natura sociale e familiare.

All'inizio Rossi aveva tentato di difendersi dalle accuse del fisco italiano con biglietti aerei, fotografie e testimonianze che attestavano il suo effettivo periodo di residenza a Londra, ma dopo lunghi mesi di trattative, utilizzando lo strumento dell'accertamento con adesione ha finito con il fare «pace» con l'erario e concordare di versare un totale complessivo di 35 milioni di euro, oltre che di impegnarsi a ristabilire la residenza in Italia e a adempiere alle conseguenti obbligazioni fiscali.

In un'intervista esclusiva sul canale YouTube di Graham Bensinger svelò la verità sulla sua delicata questione fiscale dichiarando di essersi «trovato in una brutta situazione, perché avevo commesso degli errori. Vivevo a Londra, che è un posto fantastico, ma non mi sentivo a casa. Da due anni ero intenzionato a tornare in Italia, ma ormai ero intrappolato nel sistema, ero fregato. Il mio vecchio manager

e le persone che lavoravano per me avevano creato una ragnatela e io lì dentro non potevo muovermi».

Ovviamente non potremo mai sapere se le cose stavano davvero in questo modo oppure no, tuttavia questa vicenda continua a confermare la mia tesi: la pianificazione fiscale internazionale è fiscalmente inattaccabile solo se il soggetto si trasferisce realmente all'estero.

Lo yacht di Briatore

Ecco un'altra storia finita male, quella di Flavio Briatore e dello yacht *Force Blue*, il settantottesimo più lungo al mondo. Una storia in cui gli interessi politici, le suggestioni dei personaggi famosi, le invidie, le presunzioni e la realtà dei fatti si sono mescolati per generare una telenovela di giustizia tributaria durata oltre dieci anni. E a giudicare dall'epilogo, questa vicenda non si basava affatto su una pianificazione fiscale fiscalmente inattaccabile.

L'inchiesta ebbe inizio nel 2010 con una serie di accuse per evasione fiscale contro Flavio Briatore che portò al sequestro dello yacht *Force Blue* al largo di La Spezia. L'accusa originaria affermava che Briatore, fiscalmente residente in Italia, fosse amministratore di fatto e proprietario, dietro uno schermo fiduciario, della Autumn Sailing Ltd, una società di chartering con sede nelle Isole Vergini Britanniche e proprietaria dell'imbarcazione in questione. L'ipotesi degli inquirenti era che la proprietà del natante fosse stata mascherata attraverso la Autumn Sailing, e che

questa società fosse a sua volta utilizzata per coprire l'unico utilizzatore finale, nonché indirettamente proprietario, ovvero Flavio Briatore.

L'accusa principale era quella di simulazione di un'attività commerciale di noleggio che consentiva l'uso dell'imbarcazione in acque territoriali italiane senza pagare l'Iva all'importazione, generando un mancato versamento di 3,6 milioni di euro. A finire nei guai, insieme a Briatore, anche il comandante della nave e gli amministratori dell'azienda, accusati di avere simulato noleggi fittizi. Gli indagati erano anche accusati di avere indicato l'uso di carburante come esente da accise, godendo indebitamente di agevolazioni fiscali. Di conseguenza, Briatore risultava essere l'effettivo proprietario e armatore dell'imbarcazione.

Il percorso giudiziario di Flavio Briatore ha attraversato varie fasi. Una sentenza iniziale di un anno e undici mesi, successivamente ridotta in appello. Poi il colpo di scena, con l'annullamento del processo in Cassazione, che ha rinviato la questione alla Corte d'appello. Durante il travagliato procedimento, però, gli addebiti contro Briatore si sono sciolti per decorrenza dei termini. Tuttavia, la confisca dell'imbarcazione rimane, e nonostante la vendita dello yacht per 7 milioni di euro Briatore ha cercato di ottenere il rimborso della differenza tra il valore effettivo dell'imbarcazione e l'importo incassato dallo Stato. La richiesta, basata sulla tesi che si sarebbe dovuto attendere il giudizio definitivo prima di procedere all'asta, è stata respinta dalla Corte d'appello. Anche se la Cassazione ha negato la confisca, la richiesta di ulteriori 12 milioni di euro come atto di compensazione non

è stata accolta. La Corte, infatti, ha ribadito che il prezzo di vendita è stato adeguato, considerando le valutazioni di broker internazionali nel settore nautico.

La vicenda si è conclusa con la Corte di cassazione che ha negato ogni rimborso a Briatore per lo yacht *Force Blue*, ormai nelle mani dell'ex magnate della Formula 1, nonché grande amico di Briatore, Bernie Ecclestone.

Anche di questa storia, che ho sintetizzato in poche righe, non posso conoscere tutti i dettagli, né posso sapere se il fisco avesse ragione o torto nel muovere tutte quelle pretese. Quel che è certo, però, è che sono stati esperiti tutti i gradi di giudizio, che si è giunti a una sentenza valida e che la Autumn Sailing Ltd c'ha rimesso uno yacht da milioni di euro. Non potremo mai sapere se dietro quella società ci fosse Briatore e se i soldi per acquistare lo yacht li abbia messi lui o qualcun altro, ma di certo il fisco ha vinto. Ciò vuol dire che la pianificazione fiscale che c'era dietro, qualunque essa fosse, non era fiscalmente inattaccabile. Anzi, è stata dichiarata a tutti gli effetti un'evasione fiscale con risvolti penali.

Insomma, anche i grandi sbagliano, e i controlli del fisco sono sempre più stringenti. Quindi c'è un'unica via per ridurre il carico del fisco: la legalità.

Questo capitolo ti ha offerto uno sguardo sulla fiscalità delle celebrità. Sei curioso di sapere come queste strategie potrebbero applicarsi alla tua situazione? Su **www.fiscalmenteinattaccabile.it** troverai ulteriori spunti e casi di studio.

6

L'importanza di scegliere i professionisti giusti

Se pensi che un professionista costi troppo...

Il titolo di questo paragrafo è l'incipit di una frase ormai proverbiale: «Se pensi che un professionista costi troppo è perché non hai idea di quanto ti sarà costato alla fine un incompetente». Questa affermazione, drammaticamente vera, potrebbe essere eletta a slogan per i tax advisor di Soluzione Tasse.

Spesso capita che un nostro cliente acquisito da poco confessi ai nostri commercialisti che già da qualche anno pensava di usufruire della nostra consulenza fiscale. Poi, immancabilmente, il suo pensiero va al periodo di latenza tra l'idea di usufruire di un check-up fiscale e la messa in atto di tale idea, al che scopre che se l'avesse fatto prima avrebbe potuto risparmiare decine di migliaia di euro tra imposte e contributi: già, perché l'inazione protratta per anni si traduce in un costo a sei cifre. Dopodiché segue spesso un'esternazione da parte del cliente che è meglio non riportare nelle

pagine di un libro, e il tax advisor, espletate le sue funzioni di consulente, diventa così la spalla su cui piangere.

Talvolta la vita è un corso di formazione che fa pagare care le sue lezioni. Come ogni imprenditore ha appreso sulla propria pelle, infatti, il timing è importante per chi fa impresa. Per tale ragione, questo capitolo fornisce gli strumenti tecnici per la valutazione della propria situazione fiscale. Una sorta di «controllo di routine» prima di un più approfondito check-up.

Il lupo, l'agnello e il commercialista

Racconta Esopo che un giorno un lupo avvistò un grazioso agnello che si dissetava a un ruscello. I pensieri del lupo presero una svolta ghiotta e decise di avvicinarsi con un pretesto.

«Ehi, agnello», disse il lupo con un sorriso finto, «stai sporcando l'acqua che bevo. Non riesco neanche a gustarla, sai?»

L'agnello, prudente, rispose: «Mastro lupo, io sto a valle e lei a monte. È impossibile che la mia abbeverata comprometta l'acqua che scorre sopra di lei!»

Il lupo, spiazzato dall'incontrovertibile argomentazione dell'ovino, non si perse d'animo e tentò un'altra strada: «Ah, ma tu sei quell'agnello che ha insultato mio padre l'anno scorso, povera anima».

L'agnello, tranquillo, ribatté: «Signor lupo, mi dispiace contraddirti, ma l'anno scorso non ero ancora nato, quindi non avrei potuto insultare nessuno».

Il lupo, irritato dalla calma serafica e dalla logica dell'agnello, si inalberò e sbottò contro: «Sei davvero bravo a inventare scuse per tutto». Poi, senza ulteriori indugi, saltò sul malcapitato agnellino e lo mangiò.

Immagina di essere un consulente fiscale e di scoprire un dettaglio normativo che un tuo cliente avrebbe potuto applicare nel corso degli ultimi dieci anni e che gli avrebbe permesso di risparmiare 100.000 euro all'anno. Una norma che tu avresti dovuto conoscere ma della quale sei venuto a conoscenza solo in quel momento: può capitare. In che modo comunichi la novità al cliente? Sintetizziamo tutte le possibili sfaccettature in due atteggiamenti contrapposti:

- *Opzione A:* «Sai, negli ultimi dieci anni ti sono costato all'incirca un milione di euro perché non avevo considerato la possibilità di applicare questa norma al tuo caso specifico, ma da quest'anno puoi risparmiare 100.000 euro all'anno. No, non ringraziarmi. Avrei dovuto dirtelo prima, ma sai... non si può star dietro a tutto!»
- *Opzione B:* «Buone notizie! Da oggi puoi risparmiare 100.000 euro all'anno! Sono o non sono un consulente fiscale in gamba?!»

Probabilmente sceglieresti l'opzione B, magari con parole e sfumature diverse, ma la sostanza non cambierebbe.

Ora immagina che a farti conoscere o a proporti quella norma sia il tuo cliente dopo la visione di uno dei webinar di Soluzione Tasse. Se ha ragione e tale norma può essere applicata – tu non gliene hai parlato perché non la cono-

scevi o perché non hai pensato di applicarla al suo caso —, vuol dire che negli ultimi dieci anni gli sei «costato» circa un milione di euro. Certamente diamo per scontato che tu sia una persona onesta, ma nonostante ciò, quale sarebbe il tuo primo pensiero? Quale recondita, segreta speranza celeresti nel profondo della tua anima?

Ancora una volta, generalizziamo riducendo le opzioni a soli due estremi contrapposti:

- *Opzione A:* «Spero proprio che quel principio che il mio cliente ha appreso dal webinar dei miei colleghi di Soluzione Tasse sia corretto, così potrà risparmiare lecitamente 100.000 euro all'anno!»
- *Opzione B:* «Devo assolutamente trovare un cavillo tecnico per il quale nel suo caso questa strategia non possa essere applicata o non convenga, poiché applicarla ora significherebbe ammettere implicitamente che negli ultimi anni gli ho fatto pagare un milione di euro di imposte che avrebbe potuto risparmiare...»

Il comportamento del lupo della favola di Esopo, astuto e privo di scrupoli, trova parallelismi sorprendenti in quello di certi consulenti che, al pari del predatore, cercano argomentazioni artificiose per eludere l'applicazione di principi contabili leciti che potrebbero garantire al cliente leciti risparmi d'imposta.

Analogamente al lupo, che di fronte alla mancanza di valide ragioni per attaccare l'agnello ricorre a pretesti infondati, il consulente fiscale, incapace di comprendere

appieno una consulenza o ignaro della normativa vigente, si rifugia dietro scuse e argomentazioni inconsistenti. Questo atteggiamento riflette una mancanza di integrità e di onestà intellettuale che va a discapito degli interessi del cliente. Purtroppo, in molti casi, come il lupo che prevale sfruttando la debolezza e l'ingenuità dell'agnello, il consulente fiscale riesce a imporsi sul cliente sfruttandone la sudditanza psicologica e la mancanza di preparazione in materia fiscale e privandolo delle opportunità che avrebbero potuto migliorare la sua situazione finanziaria. Ma non tutti i professionisti, per fortuna, sono così.

Come valutare l'efficacia di un consulente

Non si tratta solo di preparazione. A volte ciò che manca è il tempo. E non saremmo intellettualmente onesti se non ammettessimo che spesso siamo proprio noi imprenditori a non porre il consulente nelle condizioni di fare i nostri interessi consentendogli di lavorare al meglio.

Secondo un sondaggio della Cgia,¹ l'Italia è il fanalino di coda quanto a livello degli espletamenti burocratici, con oltre centottanta ore in più rispetto alla media europea. Gli unici a risentire dell'ingessante burocrazia più degli stessi imprenditori sono i consulenti fiscali.

1. «Cgia, in Italia e Grecia la peggior burocrazia d'Europa nella P.A.», ANSA, 12 gennaio 2019, <https://tinyurl.com/bdd9xzs3>

Ora immagina di essere un consulente tipo: percepito come un «costo necessario», e per questo a volte pagato poco e tardi, ti interfacci con clienti poco preparati nella tua materia (la fiscalità) che ti forniscono (non sempre, ma spesso) la documentazione a fatica o in ritardo. *Dulcis in fundo*, quando il cliente si vede recapitare gli F24, il «cattivo» o la persona contro cui sfogarsi sei tu, visto che sei tu a inviarglieli.

Ecco, se quel professionista fossi proprio tu, quanto saresti disposto a fare «un passo in più» per ognuno dei tuoi clienti?

Ovviamente, non tutti i rapporti tra imprenditore e consulente rientrano nel quadro appena delineato, poiché per fortuna esistono commercialisti più efficaci di altri. Ma questo capitolo è proprio incentrato sulla valutazione di tale efficacia, così da aiutarti a capire da che cosa questa dipenda e dove si colloca il tuo consulente fiscale secondo questo parametro di valutazione.

L'«indice GMR»

È facile dire: «Il mio consulente è un incapace» o «Il mio consulente non fa i miei interessi». Con il tempo ho sviluppato una certa sensibilità nel valutare i consulenti, tanto che, scherzosamente, i tax advisor di Soluzione Tasse parlano di «scala GMR» o «indice GMR», dalle iniziali del mio nome, per valutare la preparazione di un commercialista. Non è raro, infatti, sentirli commentare: «Dove si colloca il nuovo arrivato nella scala GMR?»

Al termine del primo capitolo, come ricorderai, racconto degli strafalcioni talvolta commessi da alcuni consulenti e di come spesso abbiano difficoltà a rispondere in 90 secondi a domande specifiche utili a valutare la loro preparazione. Devi sapere che quella specie di interrogazione non è una forma di sadismo gratuito, bensì parte di un processo di selezione al quale il consulente si sottopone di sua spontanea volontà. Un processo di selezione in continua evoluzione e miglioramento che in quel capitolo iniziale ho solo accennato, ma che ora voglio descriverti nel dettaglio.

Affinché tu possa comprendere quel che segue, infatti, c'è bisogno che ti racconti come funziona nel suo insieme il percorso di valutazione che un commercialista deve affrontare per diventare un tax advisor di Soluzione Tasse.

La selezione per questa posizione segue un processo articolato diviso in quattro fasi. La fase 1 coinvolge il dipartimento People (Hr) del gruppo Allcore, il quale conduce un colloquio iniziale con il candidato allo scopo di valutare la sua idoneità e lo sottopone a un test tecnico. Se il candidato supera entrambi questi passaggi, procede alla fase successiva.

La fase 2 implica un colloquio con il responsabile dei tax advisor finalizzato a valutare le competenze e l'esperienza specifica del candidato nel campo della consulenza alle società di capitali e delle operazioni straordinarie. Questo passaggio mira a determinare la sua idoneità alle esigenze specifiche del ruolo e della squadra in cui verrà inserito. Se il candidato supera con successo il colloquio con il responsabile dei tax advisor, accede alla fase successiva.

La fase 3 prevede due ulteriori colloqui. Uno viene condotto ancora dal responsabile dei tax advisor, ma in una versione più approfondita e tecnica rispetto a quella precedente; l'altro coinvolge uno dei tax advisor senior. Questi colloqui aggiuntivi servono a ottenere una valutazione dettagliata delle competenze del candidato e della sua compatibilità con il team.

Infine, la fase 4 rappresenta l'ultimo step del processo di selezione e consiste in un colloquio con il sottoscritto. Qui il candidato ha l'opportunità di discutere e presentarsi al livello decisionale più elevato, consentendoci così di elaborare una valutazione completa della sua idoneità e del suo potenziale contributo all'organizzazione.

In sintesi, questo processo di selezione graduale mira a garantire che i candidati selezionati non solo soddisfino i requisiti tecnici, ma che siano anche dotati delle competenze necessarie per affrontare sfide specifiche del settore, assicurando un fit completo con la cultura e gli obiettivi dell'azienda.

Come vedi, si tratta di un processo di selezione molto strutturato, tutt'altro che una formalità. Considera che Soluzione Tasse riceve oltre trecento candidature all'anno da aspiranti tax advisor, e solo uno o due vengono aggiunti al pool.

Le domande giuste

Ora che sai come in Soluzione Tasse scegliamo i futuri tax advisor, voglio parlarti di alcuni strumenti che puoi

utilizzare anche tu per valutare in maniera oggettiva se il tuo consulente è preparato e, soprattutto, efficace nel farti ottenere un risparmio fiscale in modo lecito e fiscalmente inattaccabile.

Come noterai, non si tratta solo di essere preparati, ma anche di disporre del tempo, delle risorse e del mindset necessari per poter supportare il cliente, cioè te. Tuttavia, la preparazione è e rimane la prima cosa importante, pertanto partiamo proprio da questa.

Non basta essere iscritto all'albo dei dottori commercialisti e revisori contabili per essere un buon consulente fiscale. Certo, dovrebbe essere una *condicio sine qua non*, ma se non lo fosse questo costituirebbe un campanello di allarme.

Essere per lo meno iscritti all'albo significa non solo avere superato un esame di Stato, ma soprattutto svolgere la formazione obbligatoria e, se non altro, essere aggiornati... al minimo sindacale, cosa che ahimè non è sempre scontata!

Quindi la prima domanda che dovresti fare al tuo consulente fiscale è: «Sei iscritto all'albo?»

A questa dovranno seguire altre domande che riporto di seguito (in corsivo le risposte corrette), però attenzione: ovviamente puoi scegliere di sottoporle al tuo consulente in un colloquio diretto o persino attraverso un freddo test scritto, ma il mio consiglio è quello di inserire queste domande in una discussione di lavoro, come se si trattasse di normali argomenti da discutere in riunione riguardo a scenari lavorativi, e poi valutare in un secondo momento la qualità delle risposte.

1. Entro quale limite è posta la soglia di esenzione tributaria e contributiva del welfare aziendale a persona?
 - a) 258,23 euro.
 - b) 5 per mille delle spese per lavoro dipendente nel caso in cui sia presente un regolamento aziendale che ne preveda le modalità di erogazione e dal quale l'azienda non possa recedere.
 - c) *Non vi è soglia nel caso in cui sia presente un regolamento aziendale che ne preveda le modalità di erogazione e dal quale l'azienda non possa recedere.*
2. Nelle Sas e nelle Snc è possibile accantonare e portare in deduzione un trattamento di fine mandato a favore degli amministratori senza possibili contestazioni da parte dell'Agenzia delle Entrate (in modo fiscalmente inattaccabile)?
 - a) *Sì.*
 - b) Sì, se l'accantonamento è previsto da atto avente data certa realizzato prima della nomina dell'organo amministrativo.
 - c) No.
3. In una società di persone già costituita è possibile attuare una modifica statutaria che consenta la distribuzione di utili non proporzionale rispetto alle quote sottoscritte?
 - a) *Sì, qualora ci siano le maggioranze previste.*
 - b) Solo in caso di ingresso di nuovo socio.
 - c) No.

4. Le quote delle società di persone sono pignorabili?
 - a) Sì, in caso di pignoramento da parte di Agenzia delle Entrate e riscossione.
 - b) No.
 - c) *Solo nel caso in cui l'atto costitutivo preveda la loro libera trasferibilità, salvaguardando sempre gli eventuali diritti di prelazione.*
5. Nel conferimento di una ditta individuale in una società, quando è necessaria la perizia di stima del valore del patrimonio conferito?
 - a) Nel caso di conferimento in Snc.
 - b) Nel caso di conferimento in Sas in qualità di socio accomandatario.
 - c) *Nel caso di conferimento in Srl.*
6. In quale delle seguenti operazioni straordinarie varia la soggettività giuridica del soggetto risultante dall'operazione?
 - a) *Conferimento.*
 - b) Trasformazione progressiva da società di persone a società di capitali.
 - c) Trasformazione regressiva da società di capitali a società di persone.
7. In caso di fusione di società, quando è possibile derogare alla redazione del progetto di fusione?
 - a) *Qualora vi sia l'accordo unanime dei soci delle società facenti parte alla fusione.*

- b) Qualora vi sia l'accordo dei rispettivi collegi sindacali.
c) *Mai.*
8. Quando il socio di società semplice è tenuto al versamento dell'Ivs commercianti?
a) *Mai.*
b) Solo qualora svolga attività di locazione immobiliare.
c) Solo qualora derivi da una trasformazione regressiva da società di capitali.
9. Una Srl ha ricevuto in conferimento un'azienda da una ditta individuale. Come verrebbero tassate le riserve iscritte a patrimonio netto in fase di successiva distribuzione?
a) *Sono esenti quelle formate con utili ante conferimento perché già tassati in capo alle persone fisiche.*
b) La riserva da sovrapprezzo di conferimento è esente da tassazione in caso di distribuzione, mentre quella di utili della ex ditta individuale viene tassata in base alla normativa vigente.
c) Sono tassate con imposta sostitutiva del 26 per cento.
10. Come è tassato l'utile distribuito alla holding?
a) *Gode sempre di un'esenzione del 95 per cento.*
b) È imponibile per il 5 per cento del suo ammontare solamente qualora la partecipazione sia iscritta, nell'ultimo bilancio chiuso, tra le immobilizzazioni finanziarie.
c) È imponibile per il 5 per cento del suo ammontare

solamente qualora la partecipazione sia iscritta, dal primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso, tra le immobilizzazioni finanziarie.

Come risparmiare il 10-15 per cento di tasse in quindici minuti

Non basta che il commercialista sia preparato, occorre anche che disponga di una struttura e di network di altri professionisti a supporto della sua preparazione, oltre che del tempo per servirsene al meglio. Questo concetto, di per sé, vale per ogni professione, ma vorrei renderlo concreto con un esempio pratico.

Nelle prossime righe – se fossimo a uno dei miei eventi avrei detto «nei prossimi quindici minuti» – ti parlerò di uno strumento grazie al quale qualsiasi professionista (compreso il tuo), a prescindere dalla sua preparazione, può generare per i propri clienti (o almeno per la maggior parte di loro), indipendentemente dalla loro pianificazione fiscale, un risparmio fiscale minimo del 10-15 per cento.

Sei pronto?

Ormai da qualche anno racconto che in Italia siamo entrati in una nuova economia: l'economia dei crediti d'imposta.

Avrai certamente sentito parlare del cosiddetto «superbonus», ovvero quella manovra che ha permesso a molti proprietari di immobili di fare interventi di ristrutturazione «a costo zero» mediante lo «sconto in fattura». Quella norma

permetteva ai committenti di «pagare» i lavori mediante la maturazione di crediti fiscali che poi potevano essere venduti, per esempio alle banche, o utilizzati per compensare i debiti fiscali (per pagare tasse e imposte attraverso i tanto sofferti F24).

Ma non c'è solo il bonus 110 per cento, che è il più famoso. Ci sono anche molte altre agevolazioni che permettono ormai da tempo di maturare crediti fiscali e che, a seconda della tipologia, possono essere compravenduti generando un mercato parallelo della cessione e compravendita dei crediti fiscali che ormai cuba decine di miliardi all'anno. Ovviamente un credito, per sua natura, non viene venduto al suo valore nominale, ma con uno sconto rispetto al controvalore, altrimenti non ci sarebbe vantaggio per chi acquista.

Ogni credito può essere speso nell'anno di riferimento, per cui un credito spendibile nell'anno in corso ha più valore (cioè si compravende con meno sconto) di un credito che si può compensare in più anni.

In breve, un credito fiscale utilizzabile per pagare il tuo prossimo F24 si acquista al 10 per cento di sconto. Cioè 10 per cento di risparmio fiscale. Senza dover fare nulla. Possibile per chiunque. Direttamente sull'F24.

Qualunque consulente potrà confermarti queste informazioni.

Ovvio che si possono negoziare anche condizioni migliori, il 10 per cento è una media. Ecco per esempio un'operazione di acquisto di crediti fiscali effettuata da un nostro cliente in cui il vantaggio fiscale è pari al 20 per cento.

Ciao Lorenzo,

in allegato trovi il contratto già sottoscritto digitalmente dal cedente. Manca la tua firma per la Liquid.

Ti chiedo la cortesia di controfirmarlo (con firma digitale o con firma in calce).

Dovremmo poi sentirci per farti aprire il conto escrow della Liquid. Ci vogliono 15 minuti, ti mando dopo i documenti che occorrono.

Questo lo schema dell'operazione che leggerai nel contratto:

Codice tributo		
7711	13.094,50	
7711	17.902,50	
7716	1.123,50	
Totale	32.120,50	Valore del credito fiscale
	25.696,00	Prezzo di acquisto
	6.424,50	Sconto effettivo (20 per cento)

Per favore intanto firma il contratto così mandiamo avanti questa fase.

Voglio sottolineare che tutta l'operazione ha comportato per l'imprenditore nostro cliente un effort pari all'invio di due e-mail e un bonifico.

Adesso veniamo a noi: se generare questo risparmio è possibile per ogni consulente, come mai i suoi clienti non adottano regolarmente questa strategia? Semplice. Immagina che il consulente ti proponga di acquistare crediti fiscali e tu accettassi. Lui, senza chiederti un centesimo in più per

tale lavoro, dovrebbe trovare il credito da farti acquistare, seguire la trattativa e assumersene la responsabilità. E questo per la quasi totalità dei suoi clienti, poiché, come abbiamo detto, chiunque può avvalersi di questa possibilità per abbattere il carico fiscale.

Si tratta di un enorme lavoro aggiuntivo, e lo farebbe senza chiedere un centesimo in più per il disturbo. Tu lo faresti?

Ammettiamo pure che la risposta sia positiva. Ecco di che cosa avrebbe bisogno il tuo consulente per gestire la compravendita di un credito:

- Conoscenza della materia specifica, che necessita studio. E non parliamo solo di conoscere tecnicamente i passaggi da applicare nel cassetto fiscale per inviare e accettare il credito, che pure è meno semplice di quanto sembri.
- Organizzare un team specifico nel suo studio che segua questo genere di operazioni, le spieghi, le proponga, risolva i dubbi del cliente e segua la pratica dall'inizio alla fine in modo che tutto si svolga senza intoppi. Il che significa organizzare un «match» fra cedente e cessionario (i propri clienti), disponendo all'interno del proprio network di società specializzate cui far svolgere una o due diligence e prendendosi successivamente la responsabilità di far eseguire il pagamento al cessionario prima di ricevere il credito, o viceversa di far trasferire al cedente il credito prima di ricevere il pagamento.
- Disporre di strumenti tecnici specifici quali, per esempio,

un conto escrow² o una piattaforma di compravendita e cessione crediti.

Riprendendo la metafora culinaria utilizzata nell'Introduzione del libro, questa «ricetta» è ben più complicata di quella di una semplice crema pasticcera.

La «ragnatela» del consulente

Spero di essere riuscito a farti capire che non è solo la preparazione a rendere efficace un consulente fiscale, ma che i parametri da considerare sono molteplici. Precisamente, ne ho individuati cinque:

- *Preparazione specifica.* Come ho già detto, è superfluo sottolineare l'importanza di essere preparati, studiare e informarsi costantemente. I professionisti efficaci dedicano un numero considerevole di ore, ben oltre a quelle obbligatorie, per tenersi al passo con le continue evoluzioni della normativa fiscale italiana e per affrontare la complessità della burocrazia.
- *Organizzazione per processi.* L'impressione che hai quando entri nello studio del commercialista è cruciale: uno

2. Un conto escrow è un conto in cui viene costituito un deposito fiduciario gestito da una parte terza neutrale rispetto a quelle coinvolte nella transazione. I fondi ivi depositati vengono trasferiti al beneficiario solo a seguito del verificarsi di una determinata condizione, in caso contrario tornano al mittente.

studio ben organizzato, dove ogni aspetto è gestito con precisione, si vede. Invece la «confusione organizzata» all'interno della quale «io trovo tutto ciò che serve» non è un buon indicatore: significa che nessun altro a parte il commercialista trova ciò che serve, e quando occorre un documento è il professionista che deve perdere tempo a cercarlo. Le aziende efficienti seguono procedure, gli imprenditori lo sanno bene, e lo stesso vale per uno studio di commercialisti, che in fondo è un'azienda a tutti gli effetti.

- *Tempo dedicato.* Se il tuo consulente si lamenta di avere poco tempo e tende a lavorare in urgenza, non è un buon segno. Il tempo «libero» di un consulente aumenta il risparmio fiscale dei propri clienti perché può dedicarlo a interpretare le varie «zone grigie» nascoste fra le intricate maglie della burocrazia fiscale. Un consulente deve dedicare non solo il giusto tempo a ciascun cliente, ma anche del «tempo in più», altrimenti farà solo ciò che è necessario. Delegando attività a basso valore aggiunto, potrà concentrarsi su mansioni ad alto impatto come lo studio di strategie di pianificazione fiscale personalizzate per il cliente. Esiste un focus sulla delega di ciò che è a «basso valore aggiunto» come la registrazione contabile? Il consulente si avvale, per esempio, di un centro elaborazione dati per avere tutti i dati sempre aggiornati e in perfetto ordine senza che questo sottragga tempo a ciò per cui vale la pena pagarlo, ovvero la pianificazione fiscale strategica? Oppure a quella mansione che fa la differenza viene dedicato «il tempo che rimane»?

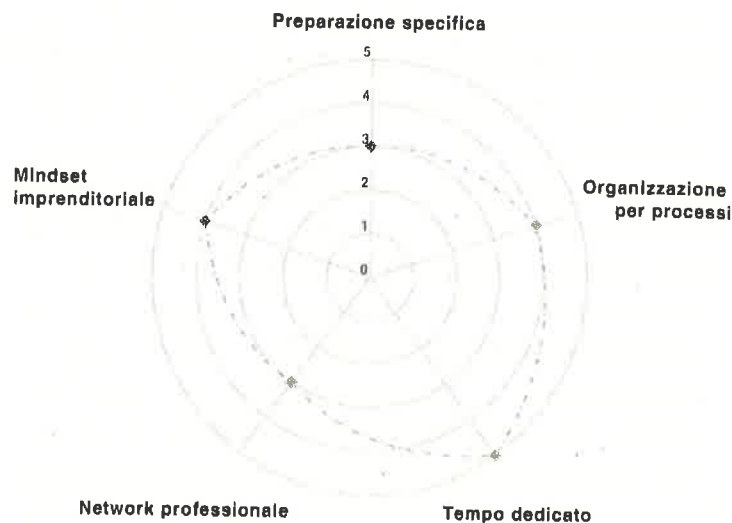
- *Network professionale.* La capacità di interfacciarsi con altri professionisti e di avere collaborazioni attive è essenziale. Lo studio deve avere contatti con specialisti in diverse aree, come studi legali specializzati in perizie sul valore della proprietà intellettuale o operazioni strategiche come holding e trust, e questo tipo di operazioni deve essere all'ordine del giorno, non un una tantum, altrimenti non se ne matura la necessaria esperienza e si commettono errori (i grumi della crema pasticcera).
- *Mindset imprenditoriale.* A volte ciò che manca a un professionista è la visione generale del quadro, proprio come quella di un imprenditore. La capacità di pensare in modo imprenditoriale, valutando costi e benefici, è fondamentale per fornire consulenze che vanno oltre la mera conformità normativa. A volte ciò che sembra un risparmio non lo è, viceversa una spesa in più può costituire un mezzo per accedere a possibilità di pianificazione fiscale interessanti (si pensi all'esempio della società semplice e del trattamento di fine mandato discusso nell'Introduzione).

Per agevolare la valutazione di questi parametri ti consiglio di usare la cosiddetta «spider chart», uno strumento che fornisce una visualizzazione chiara delle prestazioni di un professionista in diverse aree chiave.

Ogni sua caratteristica è valutata su una scala da 1 a 5, dove 1 rappresenta una performance scarsa e 5 una performance eccellente.

La spider chart restituisce una visualizzazione grafica

delle aree in cui il consulente ha bisogno di migliorare, e rientra fra le best practice del Metodo Allcore per valutare le prestazioni dei commercialisti.³



Fare impresa è come salire sul ring

A inizio capitolo accennavo al costo pagato da chi impiega molto tempo a decidere di usufruire di una consulenza dei tax advisor di Soluzione Tasse, e in conclusione di questo libro voglio ricordare un ultimo episodio partendo proprio da quello spunto. Nello specifico, voglio concludere

3. Vedi il mio libro precedente, *Il Metodo Allcore*.

con le parole, fin troppo significative, di un ministro della Repubblica italiana.

L'episodio è quello di Luca, un imprenditore del Centro Italia che si occupa di informatica. Nel 2017 ricevette la visita di uno strategic advisor di Soluzione Tasse, che si confrontò con lui in merito alla sua situazione di allora e concluse che c'erano i presupposti per un'analisi da parte del pool di Soluzione Tasse al fine di studiare un'accurata strategia di pianificazione fiscale per la sua azienda. Sul momento Luca decise di non proseguire e si confrontò con il suo consulente fiscale, che gli disse: «Sì, vabbè, poi chissà questi che fine fanno. E se subisci un controllo e nel mentre sono spariti?» Ovviamente, di fronte a queste parole, se anche Luca avesse avuto una mezza idea di acquistare un nostro check-up fiscale, di certo l'abbandonò.

Sei anni più tardi Luca partecipò a un'edizione di Biz Express,⁴ durante la quale avemmo modo di passare una mezz'ora insieme e mi spiegò bene come era organizzata la sua azienda, gli investimenti che aveva fatto, il suo modello di business e le sue marginalità. Al termine della registrazione di quell'episodio mi raccontò di quanto accaduto nel 2017, al che non riuscii a impedirmi di fargli due conti in tasca. «Vedi», gli dissi, «il tuo consulente fiscale ti è costato

4. Si tratta di un web format video in cui, durante i miei viaggi di lavoro, incontro imprenditori desiderosi di confrontarsi con me e magari ricevere qualche consiglio da parte di chi, dal loro punto di vista, «ce l'ha fatta». È una soluzione interessante per conciliare il calendario serrato dei miei impegni sul territorio con la necessità del reparto di social media di produrre contenuti originali che mi vedano protagonista. Puoi vederne gli episodi su tutti i miei canali social.